

弊所 実務文書案(弁護士法人親和法律事務所松山事務所)

対象:① プライバシーポリシー追記文(公表用)／② 委任契約 承諾条項(守秘・NDA対策)／③ 生成AI・クラウド利用
内規 事務所名・制定日は確定済み。**個人情報お問い合わせ窓口のメール・電話番号は未定のため【 】のまま**(決まり次第補充)。最終的な採否・文言は弁護士の確認を前提とする内部検討用ドラフト。前提整理:本ノート「個人情報と弊所の体制」参照(Dropbox=クラウド例外、Slack・Claude=委託+基準適合体制)。

① プライバシーポリシー追記文案(公表用|32条の公表・23条 外的環境の把握)

ノート 位置づけ

これは**本人・世間一般に向けた「公表」**であり、**同意を取る文書ではない**(APPI上、委託+基準適合体制なら本人同意は不要)。32条1項4号の公表の一態様として、外的環境の把握(米国等)の内容を開示する。

外国にある事業者が提供するクラウド・AIサービスの利用について

当事務所は、業務上取り扱う個人情報(依頼者及び事件関係者等に関する情報を含みます。)の管理・処理にあたり、外国に設備を置く事業者が提供するクラウドサービス及び生成AI(人工知能)サービス(例:Slack〔Salesforce, Inc.〕、Claude〔Anthropic, PBC〕、Dropbox〔Dropbox, Inc.〕、Amazon Web Services〔Amazon Web Services, Inc.〕等)を利用することがあります。これらのサービスにおいて、個人データは米国その他の外国のサーバーにおいて保存又は処理される場合があります。

これらのサービス提供事業者は、当事務所の指示及びサービス提供の目的の範囲内でのみ個人データを取り扱い、自己の目的(機械学習を含みます。)のためには取り扱いません。

当事務所は、これらのサービスの利用にあたり、当該外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で、データ処理に関する契約(DPA)の締結、通信及び保存時の暗号化、アクセス権限の管理、保存期間の管理その他の必要かつ適切な安全管理措置を講じています。

移転先の国名、当該国における個人情報の保護に関する制度及び当事務所が講じている措置に関するお問い合わせは、下記窓口までご連絡ください。

- ・ 弁護士法人親和法律事務所松山事務所
- ・ 個人情報お問い合わせ窓口:個人情報取り扱い担当者／【メール】／【電話】
- ・ 制定・最終改定日:令和8年7月6日

ヒント 補充・点検メモ

- ・ 事業者名・サービス名は実際に利用しているものに合わせて増減する（Bedrock利用が本格化したらAWSを明記）。
- ・ 既存プラポリに「利用目的」欄がある場合、**クラウド・AIによる事務処理の補助**が利用目的の範囲に読み込めるかを点検（読めなければ利用目的に追記）。
- ・ 要配慮個人情報を取り扱う場合の取得・利用目的の記載も併せて点検。

② 委任契約 承諾条項案（守秘義務〔リスクA〕・NDA〔リスクF〕対策）

重要 位置づけ

これは**特定の依頼者から"外部クラウド・AIの利用と情報の委託"**についての**承諾を得る**条項。APPIのためではなく、**弁護士の守秘義務・依頼者との信頼関係・NDA**への手当て（本ノート リスクA・F）。ご提案いただいた「外的環境の把握」の一文は下記第2項に相当するが、**肝は第1項（依頼者の了承）**である。

第〇条（外部クラウド・AIサービスの利用）

1. 依頼者は、当事務所が本件事務の処理に必要な範囲で、外部の事業者が提供するサービスを利用し、これに伴い本件に関する情報の取扱いを当該事業者へ委託することがあることを、あらかじめ承諾する。
2. 当事務所は、前項のサービスの利用にあたり、当該事業者が当事務所の指示及びサービス提供の目的の範囲内でのみ情報を取り扱い、自己の目的（機械学習を含む。）のために利用しないことを契約により確保するとともに、外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で、必要かつ適切な安全管理措置を講じる。
3. 依頼者は、特に機微な情報について前項のサービスの利用を望まない場合には、当事務所にその旨を申し出ることができる。当事務所は、合理的な範囲でこれに配慮する。

ノート 第1項は「抽象版」を採用

「クラウド・生成AI」「外国」「個人情報・秘密情報」等の具体語をあえて落とし、**外部事業者のサービス利用+情報取扱いの委託への承諾**という骨格のみとした（契約の締結容易性を優先）。**具体（クラウド・生成AI・米国保管・委託先名）は①プライバシーポリシー（公表）に置く**二段構え。契約は抽象・公表で具体、という役割分担にする。※より具体性を残したい場合の代替：第1項に「（情報通信技術を用いるものを含む。）」等の限定句を挿入する。抽象度が高いほど締結は容易だが、守秘義務の"承諾"としての明確さはやや弱まる（トレードオフ）。

注意 ご提案文との違い（要点）

- ・ ご提案の一文＝**第2項のみ**（弊所の措置の宣言）。これだけでは守秘義務・NDAの承諾にならない。
- ・ **第1項（依頼者が"外部利用・委託"を承諾する）を必ず入れる**ことが、リスクA・Fへの実効的な手当て。
- ・ 第3項の**オプトアウト**は、機微案件で「そもそも入れない」という運用（本ノート情報トリアージ①）と接続する。

③ 生成AI・クラウド利用 内規案(社内ガイドライン)

ポイント 位置づけ

全所員の運用ルール。**弁護士法23条・職務基本規程(守秘義務)+APPI+営業秘密**を踏まえ、本ノートの「情報トリアージ」「図表1(社内ルール策定時の検討事項)」を反映。

弁護士法人親和法律事務所松山事務所 生成AI・クラウドサービス利用ガイドライン(内規)

第1 目的 本ガイドラインは、当事務所における生成AI及びクラウドサービスの業務利用にあたり、依頼者の秘密の保持、個人情報の適正な取扱い及び情報セキュリティの確保を図ることを目的とする。

第2 利用してよいサービスの限定(ホワイトリスト)

1. 業務上、個人情報・秘密情報を入力してよい生成AI・クラウドは、当事務所が安全性を確認したもの(**Claude Team、Slack[Business+]、Dropbox、(将来)Amazon Bedrock**)に限る。
2. 個人の無償・私的アカウントや、当事務所が承認していない生成AI・クラウドに、業務上の個人情報・秘密情報を入力してはならない。
3. Slackで利用するClaude等は、必ず**事務所のTeamワークスペースのアカウント**で連携する。

第3 入力してはならない情報(全面禁止情報) 次の情報は、生成AI・クラウド(Bedrockを含む)のいずれにも入力しない。

1. マイナンバー及び特定個人情報、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)の記載・画像。
2. 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある情報(クレジットカード番号・口座情報等)。
3. 依頼者・第三者との秘密保持契約(NDA)で生成AI・外部委託への提供が明示的に禁止されている情報、又はNDA違反時のリスクが特に高い情報。
4. 「極秘」相当として管理している秘密情報。

第4 生の要配慮個人情報の取扱い(Bedrock限定)

1. 生の要配慮個人情報(病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実、心身の障害、信条等)の**原本・画像・スキャンファイルそのもの**(カルテ、診断書、鑑定書、前科調書等)は、**Amazon Bedrock(東京リージョン)でのみ**入力・処理してよく、Slack・Claude(Team)には入力しない。
2. 前項にかかわらず、準備書面その他の書面の起案・相談等において、傷病名・被害内容等に**事件経過として記述的に言及する**にとどまる場合(原本の添付・入力を伴わない場合)は、第6の一般情報の取扱いに従う。
3. **当事務所においてBedrockを全所員が利用できる体制(アカウント付与、東京リージョンの固定、アクセス権限の設定)が整うまでの間は、第1項の入力自体を行わないものとし**、当該情報は従来どおり紙媒体又はDropbox等の既存の保管方法で取り扱う。体制が整い次第、本条の運用を開始する。

第5 一般情報の取扱い(マスキングの要否)

1. 上記第3・第4に該当しない**一般の個人情報**(一般事件の依頼者・相手方・関係者の氏名・連絡先・通常の案件事実等を含む。)は、原則として**マスキングを要せず**Slack・Claudeに入力してよい。
2. ただし、**同じ事件の中にも第3・第4に該当する情報が混在し得る**ため、事件類型ではなく**入力する情報・資料の性質**(原本そのものか、記述的な言及にとどまるか)で該当性を判断する(例:交通事故の診断書原本の入力=第4、準備書面下書きでの傷病の言及=本条)。

3. 事実上センシティブな情報（資産・家族関係・所在・通信内容・SOGI等）についても、本条の一般情報として扱ってよいが、必要に応じて記号化（A社・X氏等）を妨げない。

第6 高い必要性の要求・量的制限

1. 入力しなくても同等の目的が達成できる場合は、入力を避ける。
2. 大量の個人情報を一括入力しない（分割による濫脱も禁止する）。

第7 AIエージェント・自動連携への対応

1. AIエージェント（Claude Cowork、Slack⇄Claude連携、Copilot等）は、人が意図的に入力しなくても制限領域から情報を自動的に取り込むおそれがある。
2. 第3の全面禁止情報及び第4の生の要配慮情報（原本・画像）は、**Slack・ClaudeのAIエージェントが到達し得る領域とは別の領域**（当該連携の対象外フォルダ・チャンネル等）に保存する。
3. 新たな自動連携（Slack⇄Claude連携等）を導入する前に、上記の別領域保存と権限設計を整える。

第8 チャンネル・アクセス権限の管理 秘匿性の高い案件は、アクセス権限を限定したプライベートチャンネル・フォルダに限定する。

第9 保持の最小化 不要な会話・添付ファイルは速やかに削除する。

第10 委託先・規約の確認（年1回） Anthropic・Slack（Salesforce）・Dropbox・AWSのDPA及び規約、サブプロセッサ一覧を年1回確認し、「学習に使わない・自社目的で取り扱わない」等の前提が維持されているかを点検する。前提が変わった場合は速やかに本ガイドラインを見直す。

第11 教育・見直し 本ガイドラインを全所員に周知し、少なくとも年1回、法改正（令和8年改正個人情報保護法の施行等）及び実務動向を踏まえて見直す。

（制定日：令和8年7月6日／改定日：—）

ヒント 運用の勘所（内規の設計思想）

- 「**禁止情報**」だけを明確に線引きし、**それ以外は自由**にするのが、現場で守られる内規のコツ（禁止を増やしすぎると形骸化する）。
- リスクの本丸は守秘義務。**委任契約の承諾条項(②)+内規(③)+プラポリ公表(①)の3点セット**で、A～Fのリスクを面で押さえる。

本資料は弊所内部検討用のメモであり、最終的な適法性判断は個別の契約条件・事実関係の確認を前提とする。生成：Claude Code。